

1501535-44.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177346/2022 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 25870593 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2177346 - 02º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE NOGUEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501535-44.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501535-44.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177346/2022 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 25870593 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2177346 - 02º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE NOGUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

CARLOS ALEXANDRE NOGUEIRA, qualificado nos autos às fls. 05/06, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), c.c. art. 61, inciso I (reincidência específica), do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90, porque, no dia 30 de

junho de 2022, por volta das 15h45, na Rua Redenção da Serra, altura do nº 10, Jardim Ana Estela nesta comarca e cidade de Carapicuíba, trazia consigo, para fornecer e entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 12 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 20,78g, e 19 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 08,35g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 11/14.

Segundo a denúncia, na data, horário e local acima mencionados, policiais civis realizavam operação denominada "Sufoco", ocasião em que, após breve campana, avistaram o denunciado CARLOS em atitude suspeita, pois segurava uma sacola de plástico e entregava algo para outra pessoa. Assim é que, diante dessa fundada suspeita, os policiais iniciaram a ação de abordagem, momento em que detiveram o denunciado. Realizada revista pessoal os policiais encontraram com ele a sacola plástica a qual continha em seu interior 12 porções de maconha e 19 porções de cocaína, além da quantia de R\$6,00 em dinheiro. O laudo de constatação forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 11/14). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo denunciado.

A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2022 (fls. 71/72).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo da Lei de Drogas, ou, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal com regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01); no boletim de ocorrência (fls. 08/09); no laudo de constatação provisório (fls. 11/14) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 86/88), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas, no auto de exibição e apreensão (fl. 15); bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Augusto César Tagawa Lemos, policial civil, aduziu que em participação a Operação "Sufoco", juntamente com o Policial Civil Antony Rodrigo de Azevedo Oliveira, deslocaram-se até a Rua Redenção da Serra, s/nº, nesta cidade, conhecida popularmente como ponto de comércio de drogas, onde os Policiais se mantiveram à distância, observando a movimentação, do indivíduo posteriormente qualificado como Carlos Alexandre Nogueira, o qual estava no local com uma sacola plástica nas mãos, enquanto se aproximou um indivíduo desconhecido e ambos trocavam algo. Resolveram abordá-los, porém com a aproximação dos policiais, um deles correu, permanecendo no local apenas o que estava com a sacola plástica. Ao ser submetido a revista pessoal, nada foi encontrado em seus bolsos, mas na sacola plástica que trazia nas mãos, havia doze (12) invólucros plásticos de erva esverdeada semelhante a maconha, dezenove microtubos plásticos do tipo eppendorf, contendo substância análoga à cocaína, além de seis reais trocados. Diante dos fatos lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito, e conduzido para a Unidade Policial para as providências de Polícia Judiciária (fl. 03). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes. Informalmente, o acusafo confessou a traficância.

A testemunha Antony Rodrigo de Azevedo Oliveira, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fl. 04), quanto em juízo.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos agentes:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Em sede inquisitiva, o acusado Carlos Alexandre Nogueira permaneceu em silêncio (fls. 05/06). Em juízo, disse ter 23 anos e já foi condenado por outro crime de tráfico e ainda estava em cumprimento. Fazia bicos para sustentar seu vício. Morava com seu pai e irmão. Negou os fatos a ele imputados, não tinha drogas, foi ao local para comprar drogas, é usuário. Foi abordado porque estava na hora e momento errado. Não sabe onde estavam as drogas. Não conheciam os policiais. Apresentou versão inverossímil e totalmente dissociada dos demais elementos de provas amealhadas aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis na fase policial e em juízo, tendo confirmado que visualizaram o acusado em atitude direta de venda, o qual foi abordado na posse das drogas apreendidas. Tal relato encontra total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas apreendidas.

A outro giro, não cumpriu o réu com o seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, notadamente quando sequer conhecia os policiais, não havendo motivos plausíveis para que lhe imputassem tais fatos.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, pelo dinheiro apreendido e do testemunho dos policiais, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas, afastando a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

A alegação de ser o acusado usuário de drogas, por si só, não prejudica ou impede que seja também traficante de drogas, aliás, fato bastante comum na ciranda mortal das drogas, onde os usuários passam a também traficar drogas, até mesmo para sustentar o próprio vício.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, vez que acusado é reincidente específico (F.A. de fls. 41/43, 61/63 e certidão de fls. 39/40, 64/65 – autos nº 1503009-55.2019.8.26.0542). Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 41/43, 61/63 e certidão de fls. 39/40, 64/65 – autos nº 1503009-55.2019.8.26.0542.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é portador de Maus antecedentes, mas como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (F.A. de fls. 41/43, 61/63

e certidão de fls. 39/40, 64/65), deixo de valorá-la nesta fase, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 41/43, 61/63 e certidão de fls. 39/40, 64/65 – autos nº 1503009-55.2019.8.26.0542, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90).

De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, o acusado é reincidente, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR CARLOS ALEXANDRE NOGUEIRA, qualificado nos autos às fls. 05/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), c.c. art. 61, inciso I (reincidência específica), do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além de o acusado ser reincidente.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada. Como efeito da condenação, determino a perda de eventual numerário em dinheiro apreendido em favor da União, que deverá ser transferido ao FUNAD (fl. 15).

Oficie-se ao 2º. D. P. de Carapicuíba, para que remeta a este juízo o comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 15).

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guias de execução definitiva das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA